

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 인수자산 점검 불철저 및 관리비 산정 부적정
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업자산인수처는 금융회사로부터 차입금 상환압박을 받고 있는 기업의 재무구조개선과 영업기반 유지를 위하여 2015년부터 자산매입 후 임대 프로그램(이하 “S&LB” 이라 한다)을 운영하고 있으며, 개별기업 자산인수 이후 해당자산을 매각한 구조개선기업 등에 재임대하여 임대차 계약기간 동안 임대·관리업무를 수행하다가 기업의 우선매수권 행사 또는 포기 시 이에 따른 매각업무 등을 수행하고 있다.

나. 인수자산 임대·시설 현황 점검 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제40조에 따르면 본 요강에서 정하지 아니한 부동산의 인수, 임대·시설관리, 매각업무에 관한 사항은 「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」을 준용한다고 되어 있고, 「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」 제67조에 따르면 관리업무는 부동산의 자산가치 유지, 내부 시설물의

효율적인 관리와 보전을 통하여 수익증대 및 건물의 자산가치를 제고하는 것을 목적으로 하고 있다.

특히, S&LB으로 인수한 기업의 자산은 해당기업이 우선매수권을 행사하지 않으면 공사가 새로이 임차인을 구하거나 매각하여야 하므로 자산가치가 하락되지 않도록 건물 유지·관리를 철저히 하여야 하며, 이를 위해 임대차계약서 특약사항에 임대인(공사)은 반기에 1회씩 임대차목적물을 점검하도록 하고, 임차인은 법령에 규정된 각종 검사·점검 및 교육을 시행한 후 그 결과를 반기 1회 임대인에게 서면으로 통지하도록 명시하고 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 점검주기가 도래하는 31개¹⁾ 자산에 대한 2019년도 임대·시설 점검 내역을 확인한 결과, [표 1] 및 [별표] “인수자산 2019년 현장점검 내역(상세)” 과 같이 17개 인수자산은 반기 1회(연간 2회) 이상 점검을 하였으나, 2017. 8. 29. 인수한 (주)□□는 점검을 한 차례도 실시하지 않는 등 나머지 14개 인수자산은 점검을 하지 않거나 연간 1회만 점검을 실시한 것으로 확인되었다.

[표 1] 인수자산 2019년 현장점검 내역(요약)

(단위 : 개)

점검대상 인수자산	2019년 현장점검 내역			
	미점검	1회	2회	3회 이상

“기재 생략”

1) 감사일 현재 임대·시설 관리 중인 인수자산은 총 37개이나, 2019년에 인수한 10개의 자산 중 2019. 11. 8. 이후 인수한 6개의 자산은 점검주기 미도래 사유로 제외

또한, 건물 소유주로서 건물상태를 정기적으로 확인²⁾하기 위해 인수자산 시설 현장점검 시 임차인으로부터 각종 법정검사·점검 및 교육실시 여부 등을 확인받고는 있었으나, 임대차계약서의 특약사항에 따라 임차인으로부터 반기마다 통지받도록 되어 있는 서면 보고는 이루어지지 않고 있었다.

다. 업무용빌딩 관리비 산정 부적정

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」 제53조에 따르면 관리비는 임대환경을 분석하여 건물별, 층별, 업종별로 산정하며, 매월 정액 납부하는 것을 원칙으로 하되 지역별 임대시장 상황에 따라 실비로 청구하여 정산할 수 있다고 되어 있고

같은 요강 제64조 제2항에 따르면 건물별로 월 임대료, 관리비 등 운영수입과 세금과공과, 용역비, 수선유지비 등 운영경비를 산출하여 연간 단위로 임대손익 분석을 실시하도록 되어 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 관리대상이었던 총 37개 인수자산에 대한 유형별(공장·물류창고·업무용빌딩) 2019년도 사업비 구성항목을 분석해 본 결과, [표 2]와 같이 책임임대차 방식을 적용하는 공장·물류

2) S&LB은 임차인(기업)의 우선매수권 행사를 가정하고 지원하는 프로그램으로 매매계약서에는 소유권이 임대인(공사)으로 이전된 이후에도 임차인(기업)은 건물 관리 전반에 대한 자산관리 계약을 유지하고 관리주체로서 민·형사상 법적 책임을 지도록 되어 있으며, 임대차계약서에도 임대인은 임대차보증금, 임료수납 등 임대차관리, 임차인의 고의가 없는 대수선, 건물 화재보험 가입의 책임만 지고 그 외 일체의 관리행위에 대한 책임은 임차인이 지는 것으로 되어 있음

창고의 경우 법정 요율이 적용되는 등 인수시점에 상대적으로 예측이 용이한 ‘세금과공과’ 항목이 각각 86.4%, 96.3%로 높은 비중을 차지하는 반면

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제33조 단서에 따라 책임임대차 대상이 아닌³⁾ 업무용빌딩의 경우 건물관리도급계약 등과 관련한 ‘용역비’가 50.2%로 가장 높은 비중을 차지하여 업무용빌딩에 대하여는 당해연도 관리비 수입을 감안하여 사업비 규모를 적정하게 운영하지 않을 경우 관리비 손실이 발생할 수 있다.

[표 2] 인수자산 유형별 2019년 사업비 지출금액 및 구성비

(단위 : 천 원, %)

구분	지출금액	구성비
----	------	-----

“기재 생략”

3) 공장의 경우 제3자 임차인이 있더라도 소규모에 불과하여 공사가 지원해준 구조개선기업이 책임임대차 방식(임대·시설 모두 포함)으로 건물을 관리하는 것이 가능하고 합리적이거나, 업무용빌딩은 층별·구역별로 다수의 임차인과 임대차계약을 맺을 수 있고, 구조개선기업도 수많은 임차인 중 1인에 불과하므로 책임임대차 방식으로 관리하는 것은 합리적이지 않음

실제로 2016. 8. 30. 인수한 △△△빌딩은 [표 7]과 같이 2019년 연간 관리비 수입액이 313,149천 원이었으나, 관리비 지출액은 341,648천 원으로 28,499천 원 상당의 관리비 손실이 발생하였으며, 매년 임대손익 분석결과를 면밀히 검토하지 않고 적절한 대응방안을 강구하지 않으면 향후에도 동일한 문제가 발생할 우려가 있는 것으로 확인되었다.

[표 7] △△△빌딩 2019년 연간 관리비 수입 대비 지출금액 비교

(단위 : 천 원)

구분	연간 관리비 수입액(A)	연간 관리비 지출액(B)	차액(A-B)
----	---------------	---------------	---------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 인수자산 임대·시설현황 점검과 관련하여 한정된 인원으로 점차 늘어나고 있는 임대·시설 업무를 처리하다 보니 일부 건물의 관리를 소홀히 한 부분이 있었으나 향후 개선 방안을 적극적으로 마련하겠다고 하였다.

또한, 업무용빌딩 관리비와 관련해서는 최저시급 인상 등의 영향이 일부 있을 것으로 생각되나 향후에는 관리비 수입을 고려하여 사업비 지출 관리를 철저히 하고 임대추진기본계획 수립 시에 손익분석 결과 등을 반영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 인수자산의 효율적인 관리와 보전을 위해 시설점검 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 시행하고(주의)

향후 업무용 빌딩 인수 시 실제 건물관리에 소요되는 비용을 관리비 수입으로 충당하지 못하는 사례가 발생하지 않도록 건물별 임대손익 분석 및 이에 따른 합리적인 지출관리 방안 등을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별 표]

인수자산 2019년 현장점검 내역(상세)

연 번	건 물 명	인 수 시 기	출 장 횟 수	자 산 유 형	비 고
-----	-------	---------	---------	---------	-----

“기재 생략”